

Speed Review — D4: Tutela delle Banche di Dati e Siti Web

Il quiz colpisce su: doppia tutela (DA vs costitutore), durata 15 anni, estrazione vs reimpiego, “sistematicamente O metodicamente”.

1. Definizione di banca di dati (art. 2 n. 9 LDA)

«raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti **sistematicamente O metodicamente** disposti ed **individualmente accessibili** mediante mezzi elettronici o in altro modo». → Comprende BD **cartacee** ed **elettroniche**.

2. Doppio sistema di tutela (indipendente e parallelo)

Strumento	Fondamento	Requisito	Titolare	Durata
Diritto d'autore	Art. 1 c.2 LDA	Creatività nella scelta O disposizione	Autore	70 anni post mortem
Diritto del costitutore (<i>sui generis</i>)	Art. 102-bis LDA	Investimento rilevante	Costitutore	15 anni

- Possono coesistere, esistere uno solo, o nessuno.
- Il **DA tutela la forma espressiva** (struttura, scelta, disposizione) — NON il contenuto, NON il software.
- **BD selettiva**: creatività nella **scelta**. **BD non selettiva**: creatività nella **struttura**. Ordine alfabetico/cronologico = NON originale.

3. Diritto del costitutore (sui generis)

- **Costitutore** = chi fa un **investimento rilevante** (economico/tempo/lavoro) per **realizzare, verificare o presentare** la BD.
- Natura: **diritto connesso**. NON richiede creatività (tutela anche BD non originali).
- Deve essere **cittadino/residente UE** o società **stabilita nell'UE** (= sede legale o sede principale, non filiale).
- Vieta **estrazione e reimpiego** dell'intera BD o **parte sostanziale**.
- Parti **non sostanziali**: vietate se **ripetute e sistematiche** + contrarie alla normale gestione o pregiudizio al costitutore.

Termine	Definizione
Estrazione	Trasferimento su altro supporto (totale/parte sostanziale)
Reimpiego	Messa a disposizione del pubblico (distribuzione, noleggio, trasmissione)

- **Durata 15 anni** dal completamento (riparte con **nuovi investimenti rilevanti**).

4. Altri punti

- **Dipendente** (art. 12-bis): datore titolare dei patrimoniali sulla BD creata nell'esecuzione delle mansioni **O** su istruzioni.
- **Utente legittimo**: può usare la BD senza autorizzazione se **necessario per l'accesso e il normale impiego**. Clausole contrarie → **NULLE**.
- **Esaurimento**: prima vendita nell'UE esaurisce la rivendita — ma NON se la BD è trasmessa **online** (prestazione di servizi, non vendita di bene).

- **Sito web:** opera dell'ingegno se **creativo e originale**. Altri profili: nome dominio, GDPR (cookie/form), e-commerce, info obbligatorie impresa.
-

Trappole MC

- Definizione: «sistematicamente **O** metodicamente» — basta uno, non entrambi.
 - Diritto costituire: **15 anni** (70). Il DA della BD: 70 post mortem.
 - **Estrazione = trasferimento** su supporto; **reimpiego = messa a disposizione del pubblico**. Il quiz li scambia.
 - Diritto sui generis: **solo per banche dati**, non per altre opere.
 - “Stabilito nell’UE” = **sede legale/principale**, non filiale.
 - Il DA tutela la **forma**, non il **contenuto**: un concorrente può raccogliere gli stessi dati e riorganizzarli.
 - Clausole che vietano l’uso necessario all’utente legittimo → **nulle**.
 - Esaurimento: NON opera per BD trasmesse online.
-

Da aggiungere dopo le simulazioni: